

1500696-13.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/11/2022

... probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, seu único interesse é apontar-lhe o culpado e narrar a atuação e não acusar inocentes (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

Neste sentido, decisões que ilustram entendimento unânime: "Roubo biqualeficado. Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra da vítima e dos policiais que realizaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500696-13.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500696-13.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2066119/2022 - DEL.POL.CAJAMAR, 23498569 - DEL.POL.CAJAMAR, 460/22/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2066119 - 01º D.P. CAJAMAR, 460/22/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS MACHADO DE ASSUNÇÃO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

LUCAS MACHADO DE ASSUNÇÃO foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 157, parágrafo 2, II, par 2 - A, I, porque, no dia 9 de março de 2022, mediante grave ameaça, subtraiu para si uma motocicleta e os objetos descritos na denúncia.

A denúncia foi recebida.

Regularmente citado, o réu apresentou resposta.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa pugna pela absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

Afasto a preliminar de nulidade, eis que eventual irregularidade no reconhecimento efetuado na fase policial não contamina o reconhecimento feito em juízo.

A ação penal é procedente.

A negativa apresentada pelo réu não convence.

No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, seu único interesse é apontar-lhe o culpado e narrar a atuação e não acusar inocentes (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

Neste sentido, decisões que ilustram entendimento unânime: "Roubo biqualeficado. Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão. Res furtiva encontrada na posse dos réus. Imposição de regime fechado. Recurso desprovido" (Apelação nº 990.09.126200-5, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"ROUBO SIMPLES. Condenação mantida. Autoria delitiva comprovada. Palavras da vítima coonestadas por outros elementos de provas. RECURSO DESPROVIDO" (Apelação nº 990.09.146916-5, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Desta forma, a negativa apresentada pelo réu é divorciada do acervo probatório e dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas.

O réu foi RECONHECIDO EM AUDIÊNCIA, SEM QUALQUER DÚVIDA.

Ademais, o réu estava com o rosto descoberto e entrou em luta corporal com a vítima. Além disso, o réu foi preso logo após o crime, de forma que não haveria qualquer dificuldade para a vítima reconhecê-lo.

As causas de aumento restaram caracterizadas. Não há qualquer dúvida sobre o concurso de pessoas e uso da arma, que foi inclusive descrita pela vítima.

Portanto, os fatos, tal como narrados na denúncia, estão devidamente provados nos autos e o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que o réu realmente agiu conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

Atendendo às circunstâncias previstas no art. 59 e levando em consideração as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena a ser imposta aos réus.

Fixo a pena inicial no mínimo, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As causas de aumento restaram comprovadas, pelo depoimento da vítima e demais provas produzidas.

Em relação ao concurso de pessoas, a pena sofre aumento de 1/3 e será fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, no valor mínimo.

Na última fase, inexistindo dúvida sobre o uso de arma, a pena sofrerá acréscimo de 2/3, tornando-se definitiva em 8 anos e 10 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Anote-se, por oportuno, que não há óbice para aplicação das duas causas de aumento.

Neste sentido, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de

pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

No mesmo sentido, decisão recente (24 de OUTUBRO DE 2022) do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO:

De outra banda, o escarmento concernente ao roubo bi-majorado cometido em face de Rogério foi estabelecido a partir da rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes reflexões que as circunstâncias deste caso específico aconselhavam, valendo realçar que no derradeiro degrau da apenação a nobre Juíza elevou as reprimendas em 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes e em mais 2/3 (dois terços) por conta do emprego de arma de fogo. Esta Relatoria já chegou a esposar o entendimento segundo o qual, a despeito de o delito ter sido praticado em comparsaria e mediante emprego de artefato vulnerante já sob a égide da Lei nº 13.654/18, dever-se-ia conservar apenas a majoração de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, observando-se os termos do artigo 68, parágrafo único, do estatuto repressivo, em respeito aos valores da adequação e proporcionalidade. Todavia, fundada reflexão nos leva a adotar tese que prestigia a individualização de pena tal como procedida em primeiro grau de jurisdição. É que nos parece ter sido essa a declarada e resoluta intenção do legislador ao modificar o tratamento retributivo para o roubo qualificado - tanto que, sob outro aspecto, a deliberação do Congresso Nacional acabou por arrefecer punição - referimo-nos ao roubo praticado com o emprego de arma branca (Apelação Criminal nº 1503570-46.2022.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS MACHADO DE ASSUNÇÃO 'a pena de 8 anos e 10 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2, II, 2-A, I, do Código Penal.

O regime inicial é fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade em razão da pena aplicada, proteção a integridade física da vítima, gravidade do crime, praticado com uso de arma e em concurso com agente ainda não identificado, além de envolvimento anterior com a prática de ato infracional equiparado a ROUBO, circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33 do Código Penal. A JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECONHECE QUE O REGIME INICIAL FECHADO É O ADEQUADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, AINDA QUE A PENA SEJA INFERIOR A 8 ANOS:

O regime prisional inicial fechado fica mantido, em razão da somatória das penas privativas de liberdade impostas a cada qual dos réus e também em face das próprias circunstâncias das infrações, -roubo praticado por cinco agentes, com emprego de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo para dificultar a elucidação da autoria-, que evidenciaram a elevada censurabilidade da conduta delituosa, tudo a exigir resposta penal adequada à necessidade de justa reprovação do comportamento criminoso, anotados, ainda, os maus antecedentes de Wesley e a reincidência dele e dos réus Samuel e Hansmuller (Apelação Criminal nº 1500125-02.2019.8.26.0559, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 17 DE JULHO DE 2020).

Ainda neste sentido:

Na terceira fase da dosimetria, pelos mesmos motivos já esposados para seu comparsa, aplica-se o incremento de 2/3, elevando as sanções para o patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, cumulado com 16 dias-multa. Ante a ausência de informações acerca de sua condição financeira, fixa-se o unitário da pena pecuniária no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do

crime, devidamente corrigido. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, tal como fixado para o seu comparsa, uma vez que o crime denota gravidade, já que perpetrado em detrimento de vítima idosa, quando estava prestes a entrar em sua residência, tendo sido a ela apontada uma arma de fogo, com ameaça de morte (Apelação Criminal nº 0004333-06.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 17 DE JULHO DE 2020).

Deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu não preenche as condições impostas no art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

Expeça-se guia de recolhimento.

PI

Cajamar, 05 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA